

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2704/2533

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก

โจทก์

นายศุภชัยหรือแดง เสือคง

จำเลย

นายศุภชัยหรือแดง เสือคง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 115 วรรคท้าย

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, มาตรา 371พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา
7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ลงโทษฐานพยายามฆ่าจำคุก 10 ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี
ฐานพาอาวุธปืนลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 1 ปี รวม
จำคุก 12 ปี คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปีคำขออื่นยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคแรก,72วรรคสาม และ 72 ทวิ วรรคสอง
ให้ลงโทษฐานมีอาวุธปืน จำคุก 6 เดือนฐานพาอาวุธปืนลงโทษตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้ว คงจำคุกจำเลย 6 เดือน เมื่อรวมโทษจำคุก
ฐานฆ่าผู้อื่นแล้วรวมจำคุกจำเลย 6 ปี กับ 14 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 143,141)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแต่ต่อมามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวต่อไป (อันดับ 4,47) ส่วนในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 450,000 บาท (อันดับ 126)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหกแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหกแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและหลักประกันเพิ่มแล้วดำเนินการต่อไป

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ